

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4905/2536

นาย คະເນັດ ພຸງ ສິວິດ
เรืออากาศเอก พจน์ สนิท วงศ์ ณ
อยุธยา กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 193 ทวิ

การพิจารณาว่าคดีอาญาเรื่องใดต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิหรือไม่ ย่อมต้องดูที่อัตรา
โทษตามที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติที่โจทก์ขอให้ลงโทษเป็นสำคัญ ส่วนอัตราโทษที่
ศาลจะนำมาใช้จริง ไม่ใช่ข้อที่จะนำมาพิจารณาในชั้นนี้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นทนายและผู้จัดการมรดกของหม่อมหลวงฟอน สนิท
วงศ์ ตามคำสั่งศาล หม่อมหลวงฟอนเป็นทนายผู้มีสิทธิรับมรดกของหม่อมราชวงศ์
สุวพรรณ สนิทวงศ์จำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของหม่อมราชวงศ์สุวพรรณ
ตามคำสั่งศาล หม่อมราชวงศ์สุวพรรณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 4977
เนื้อที่ 300 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวาและเป็นทรัพย์สินมรดกตกทอดให้แก่ทนาย เมื่อ
วันที่ 19 มกราคม 2531 จำเลยที่ 1 ที่ 2 ในฐานะผู้จัดการมรดกของหม่อมราชวงศ์สุ
พรรณได้ร่วมกันทำสัญญาจะขายที่ดินโฉนดเลขที่ 4977 ให้แก่จำเลยที่ 3 ถึงที่ 10 ใน
ราคาเพียงไร่ละ 7,000 บาท รวมราคา 2,102,065 บาทและให้ชำระราคาโดยผ่อน

ชำระรวม 4 งวด ภายในเวลา 2 ปีราคาที่ตกลงจะซื้อขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาที่แท้จริงไม่ต่ำกว่าสองเท่า หากนำระยะเวลาผ่อนชำระราคามาคำนวณดอกเบี้ยแล้วราคาซื้อขายกันจะต่ำลงเพียงร้อยละ 4,000 บาทต่อมาวันที่ 22 มิถุนายน 2533 จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลโอนขายที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 3 ถึงที่ 10 การทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินระหว่างจำเลยที่ 1 ที่ 2 กับจำเลยที่ 3 ถึงที่ 10 จึงเป็นการร่วมกันเบียดบังเอาที่ดินมรดกแปลงดังกล่าวโดยทุจริตเป็นเหตุให้โจทก์ซึ่งเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกที่ดินดังกล่าวได้รับความเสียหาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352, 353, 354, 83 และ 90

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีโจทก์ที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 มีมูลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353, 354 ส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 3 ถึงที่ 10 ไม่มีมูล ให้ประทับฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 1 ที่ 2 ยกฟ้องจำเลยที่ 3 ถึงที่ 10

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์เห็นว่า คดีโจทก์ต้องห้ามอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ พิจารณาอุทธรณ์โจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้โจทก์อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงว่า คดีโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 3 ถึงที่ 10 ควรจะต้องมีมูลแต่ศาลอุทธรณ์เห็นว่า หากฟังได้ว่าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 10 รวมกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 กระทำผิด จำเลยที่ 3 ถึงที่ 10 ก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 วรรคแรก, 83 เท่านั้น ซึ่งความผิดดังกล่าวมีโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับต้องห้ามอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ จึงไม่รับวินิจฉัย ศาล

ฎีกาเห็นว่า คำฟ้องโจทก์บรรยายชัดว่าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 10 รวมกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 กระทำผิดขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352, 353, 354, 83 ซึ่งความผิดตามมาตรา 354, 83 นั้น มีอัตราโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และการพิจารณาว่าคดีอาญาเรื่องใดต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ หรือไม่ย่อมต้องดูที่อัตราโทษตามที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติที่โจทก์ขอให้ลงโทษเป็นสำคัญ ส่วนอัตราโทษที่ศาลจะนำมาใช้จริง หาใช่ข้อที่จะนำมาพิจารณาในชั้นนี้ไม่ อุทธรณ์ของโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 3 ถึงที่ 1 จึงไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัยมูลคดีโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 3 ถึงที่ 10 และคำพิพากษาไปตามรูปคดี

(สวิน อักษรายุธ-วินัย วิมลเศรษฐ-ชูชาติ ศรีแสง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>